

1500327-67.2018.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075320/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1850659 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500327-67.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-67.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075320/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1850659 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2075320 - DEL.POL.SERRA AZUL, 357/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia xxxx o acusado recebeu um SEDEX contendo maconha na Penitenciária Serra Azul II, escondidas num pote de achocolatado, que pretendia traficar.

O laudo pericial de fls.7-8 constatou a presença de THC.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A testemunha Guilherme da Silva Lima disse que no dia dos fatos foi encaminhado um SEDEX para o acusado. Na hora da revista, ao passar a revista no chocolate em pó que foi enviado foi sentido um cheiro muito forte de maconha. A abertura do SEDEX se deu na frente do preso, que inclusive assina um papel confirmando que tudo está correto. Como remetente constava a mãe do acusado, ou sua companheira. Não lembra se o acusado assumiu a propriedade da droga. O pacote estava totalmente lacrado. Não se lembra se o acusado recebia muitas encomendas.

A testemunha Carlos Alberto Panchoni afirmou que os fatos ocorreram em 2018, com o acusado recebendo uma encomenda de SEDEX de sua mãe, onde foi encontrada substância análoga à maconha numa embalagem de achocolatado em pó. O SEDEX é aberto na presença do acusado (reeducando). O acusado reconheceu o remetente, e assinou uma ficha para receber o SEDEX. Na caixa havia vários produtos, além da maconha que estava no achocolatado. Não se recorda se o acusado assumiu a propriedade da droga. O acusado recebia com frequência encomendas.

No interrogatório, o acusado disse que no dia 28/08/2018, por volta das 9h30, "cantaram" para ele SEDEX. Ele estranhou, porque já estava há 5 anos preso e nunca recebeu SEDEX. Sua amásia sempre levou coisas para suas necessidades via JUMBO (visitas). Ao chegar no local, questionou sobre quem seria remetente, e o agente penitenciário informou que seria sua amásia. Disse ter estranhado que o local do remetente seria Leme, e não Mococa, cidade de origem do acusado. Disse que não havia nenhum dado pessoal do remetente, e em razão disso teria recusado o recebimento do pacote. Reafirmou que não é proprietário do pacote. Disse que permitiu a abertura do pacote porque o pacote já estava ali, e se não fosse aberto iria para "o castigo".

Em caso recente (processo 1500149-84.2019.8.26.0153, julgado em 19/01/2022) e idêntico ao presente, no qual houve a encomenda de maconha por um detento, o Ministério Público pleiteou a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta. A decisão subsequente foi assim fundamentada:

O acusado deve ser absolvido, nos termos do quanto requerido pelo Ministério Público. Com efeito, não há qualquer elemento que demonstre que o acusado teria a intenção de traficar as drogas dentro do estabelecimento prisional, como narrado pela denúncia. A bem da verdade, a denúncia sequer narrou o motivo pelo qual a conduta atribuída ao acusado foi enquadrada como tráfico. Pela quantidade e qualidade da droga (maconha, com valor relativo baixo em relação a outras drogas), bem como pelo histórico de uso de drogas pelo acusado, é possível concluir pelo uso. A quantidade, maior do que a usual, é facilmente explicada pelo fato de o acusado se encontrar preso, sem acesso fácil a entorpecentes. Nada obstante o acusado, em tese, poder ser acusado pela prática do art. 28 da lei de drogas, no caso concreto nota-se que ele sequer chegou a ter posse dos entorpecentes. Não houve aquisição, tampouco, considerando que o acusado não pagou qualquer quantia pelos entorpecentes. A conduta do acusado, de pedir drogas a conhecido para entrega futura, de forma gratuita, é, de fato, atípica.

Não há, simplesmente, qualquer prova de que ele tenha adquirido a substância entorpecente, ou de que, uma vez em sua posse, iria comercializá-las. Inexiste prova da mercancia, em qualquer dos incisos do art. 33 da Lei de Drogas. A conduta daquele que enviou as drogas poderia, sem dúvida, ser enquadrada como tráfico; a do acusado, à míngua de qualquer outra prova, não. A acusação não se desincumbiu de seu reforçado ônus probatório para afastar o princípio da presunção de não culpabilidade.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e ABSOLVO MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cravinhos, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA